

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3173/2537

นางสุวรรณฯ สิงห์จาวลา
นายเสรี มีนสุข กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 1344, มาตรา 1360

ที่ดินของโจทก์อยู่ติดกับที่ดินของจำเลย รั้วพินาศเป็นรั้วกันแนวเขตระหว่างที่ดินของบุคคลทั้งสอง โดยโจทก์และจำเลยซื้อที่ดินและทาว์นเฮาส์ ซึ่งผู้ขายสร้างขายพร้อมทำรั้วกันแนวเขตให้ โจทก์และจำเลยจึงเป็นเจ้าของรั้วพินาศรวมกันตามป.พ.พ.มาตรา 1344 การที่จำเลยต่อเติมรั้วพินาศเป็นกำแพงหรือผนังของอาคารทำให้รั้วหมดสภาพไป ย่อมเป็นการขัดต่อสิทธิของโจทก์

ที่ดินของโจทก์อยู่ติดกับที่ดินของจำเลย รั้วพินาศเป็นรั้วกันแนวเขตระหว่างที่ดินของบุคคลทั้งสอง โดยโจทก์และจำเลยซื้อที่ดินและทาว์นเฮาส์ ซึ่งผู้ขายสร้างขายพร้อมทำรั้วกันแนวเขตให้ โจทก์และจำเลยจึงเป็นเจ้าของรั้วพินาศรวมกันตามป.พ.พ.มาตรา 1344 การที่จำเลยต่อเติมรั้วพินาศเป็นกำแพงหรือผนังของอาคารทำให้รั้วหมดสภาพไป ย่อมเป็นการขัดต่อสิทธิของโจทก์

(ไพโรจน์ คำอ่อน-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-สมพงษ์ สนิธิเณร)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายโกษา ปิยสิรานนท์

ศาลอุทธรณ์ - นายอิทธิราช มณีภาค

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ